

DIREITO PENAL



DIRETO DO CONCURSO

12. (FCC/SOLDADO/PMAP/2022) Jorge, delegado de polícia, sacava dinheiro em uma agência bancária, ocasião em que foi abordado por Ronaldo que, fazendo uso de uma faca, anunciou o assalto, subtraiu o valor sacado por Jorge e fugiu do local com sua motocicleta. Jorge, armado de um revólver, o perseguiu, localizando-o cerca de duas horas após os fatos, há cinco quilômetros do local, quando então efetuou dois disparos contra Ronaldo que, ferido, caiu da motocicleta e morreu no local. Nesse caso, Jorge
- a. praticou crime de homicídio doloso.
 - b. ficará isento de pena por ter agido em estrito cumprimento de um dever legal.
 - c. agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso.
 - d. ficará isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa.
 - e. estará acobertado pela excludente da legítima defesa.



COMENTÁRIO

Inicialmente, Ronaldo cometeu um crime de roubo contra Jorge.

Legítima defesa.

Para que haja legítima defesa, a agressão sofrida deve ser injusta, atual ou iminente. A agressão sofrida por Jorge foi injusta. No entanto, a agressão sofrida por Jorge era pretérita, ou seja, passada.

13. (TÉCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA/CLDF-DF/ADAPTADA/2018) De acordo com o que estabelece o Código Penal,
- a. é possível a invocação do estado de necessidade mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
 - b. não haverá legítima defesa se o direito em perigo for de outra pessoa.
 - c. ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso, e não pelo culposos.
 - d. entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar.
 - e. lutador de boxe que lesiona seu oponente não responde por crime em virtude do exercício regular de direito.



5m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

a) Exemplo: um bombeiro militar tem o dever legal de combater um incêndio em uma floresta. Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Estado de necessidade.

Assim aponta o Código Penal (art. 24):

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

Obs.: obviamente, a Lei não exige que seus agentes públicos pratiquem condutas suicidas ou heroicas. Exemplo: se um bombeiro militar constatar que as chamas possuem 4 ou 5 metros e, portanto, impossíveis de serem contidas, não deverá adentrar a floresta para tentar apagar o incêndio.

b) Legítima defesa.

A legítima defesa pode ser feita em defesa de terceiros.

c) Exclusão de ilicitude.

Assim aponta o Código Penal (art. 23):

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Obs. 1: ainda que o excesso seja apenas culposos, o agente poderá ser responsabilizado.

ANOTAÇÕES



10m

Obs. 2: o excesso é possível em qualquer excludente de ilicitude. O excesso é possível não apenas durante a legítima defesa, mas também durante o estrito cumprimento do dever legal. Exemplo: um policial pode cometer excessos durante uma prisão em flagrante (violência arbitrária – art. 322 do Código Penal).

d) Legítima defesa.

Pode ser usada no caso de agressão injusta, atual ou iminente.

Perigo atual.

O perigo atual está relacionado ao estado de necessidade.

e) A luta de boxe é um clássico exemplo do exercício regular de direito.

Fato típico	Illicitude	Culpabilidade
Conduta (dolo e culpa).	Excludentes: - Legítima defesa. - Estado de necessidade. - Estrito cumprimento do dever legal. - Exercício regular do direito.	Imputabilidade.
Resultado.		Potencial consciência da ilicitude.
Nexo Causal.		Exigibilidade de conduta diversa.
Tipicidade.		

Culpabilidade.

Cada um dos elementos da culpabilidade possui excludentes. As excludentes da culpabilidade são chamadas de dirimentes.

ATENÇÃO

A prova pode utilizar os termos e expressões “dirimentes”, “causas excludentes da culpabilidade” ou “É isento de pena o agente que...” para se referir à mesma coisa: excludentes da culpabilidade.

Imputabilidade.

Excludentes da imputabilidade.

A imputabilidade possui três dirimentes.

Potencial consciência da ilicitude.

A potencial consciência da ilicitude possui apenas uma dirimente.

Exigibilidade de conduta diversa.

ANOTAÇÕES

A exigibilidade de conduta diversa possui duas hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa.

Exemplo 1: uma pessoa roubou um banco. Era exigível dessa pessoa uma conduta diversa de roubar o banco.

Exemplo 2: Érico roubou um banco porque um bandido entrou em sua casa, apontou uma arma para a cabeça de sua filha e exigiu que ele roubasse o banco, para que a sua filha não morresse. Neste caso, era inexigível uma conduta diversa da parte de Érico.

A inexigibilidade de conduta diversa significa uma excludente. Somente pode-se falar em culpabilidade se for exigível à pessoa uma conduta diversa.

Excludentes da culpabilidade.

Imputabilidade.

- Menoridade penal – menores de 18 anos (sem exceção). Em nenhuma hipótese uma pessoa menor de 18 anos responderá por infração penal no Brasil.
- Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (desde que a pessoa seja absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato) – Neste caso, a pessoa é inimputável.
- Embriaguez acidental completa – a embriaguez acidental é decorrente de caso fortuito ou força maior.

Exemplo: um homem, contente pela vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, bebeu quatro latas de cerveja durante uma festa. De maneira não intencional, essa pessoa ficou completamente bêbada. Agindo fora de si, esse homem praticou importunação sexual contra uma mulher.

Questão: este homem é inimputável?

Resposta: trata-se de uma embriaguez completa. No entanto, não se pode dizer que se trata de uma embriaguez acidental. A embriaguez do homem do exemplo hipotético não foi decorrente de caso fortuito ou força maior. O homem em questão ficou embriagado porque quis ingerir bebida alcoólica. Dessa forma, o agente do exemplo hipotético deve ser responsabilizado pelos seus atos.

A embriaguez acidental ocorre quando o agente não quer ingerir drogas ou bebida alcoólica. Exemplo: Érico, em uma festa em comemoração por uma vitória da seleção brasileira, está tomando um refrigerante junto de alguns amigos. Alguém, por engano, inseriu uma droga no refrigerante de Érico. Sob efeito da droga que inseriram em sua bebida, Érico praticou um crime.



15m

ANOTAÇÕES



Este exemplo hipotético ilustra a embriaguez accidental, pois em nenhum momento Érico quis usar drogas. Logo, Érico é considerado inimputável diante dos crimes praticados.

Potencial consciência da ilicitude.

A potencial consciência da ilicitude será excluída pelo erro de proibição inevitável.

Inexigibilidade de conduta diversa.

Hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa.

- Coação moral irresistível: Exemplo: Érico roubou um banco porque um bandido entrou em sua casa, apontou uma arma para a cabeça de sua filha e exigiu que ele roubasse o banco, para que a sua filha não morresse. Neste caso, era inexigível uma conduta diversa da parte de Érico.

A inexigibilidade de conduta diversa significa uma excludente. Somente pode-se falar em culpabilidade se for exigível à pessoa uma conduta diversa.

Érico praticou um fato típico e ilícito, mas sem culpabilidade, pois agiu acobertado por uma coação moral irresistível. Era inexigível uma conduta diversa da que Érico teve.

- Obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal.

Exemplo 1: um comandante de Batalhão da Polícia Militar da Bahia ordenou a um soldado que entrasse na residência de um indivíduo que estava na iminência de cometer um crime. Segundo o comandante, foram-lhe repassadas informações, com absoluto grau de certeza, de que um crime estaria em curso e que o indivíduo morador da casa estaria em flagrante delito.

Sob as ordens de seu superior hierárquico, o soldado se dirigiu à casa do indivíduo e, ao ingressar na casa, percebeu que não havia nenhum crime em curso.

O soldado, dessa forma, incorreu em abuso de autoridade. No entanto, o soldado não será responsabilizado por abuso de autoridade, pois havia recebido, de seu superior hierárquico, uma ordem que não era manifestamente ilegal.

Neste caso, o comandante do batalhão, autor da ordem, deve responder por abuso de autoridade.

Exemplo 2: um comandante de Batalhão da Polícia Militar da Bahia ordenou a um soldado que torturasse um bandido, até que este confessasse quem era seu cúmplice nos atos de roubo.

ANOTAÇÕES

Se obedecer à ordem de seu superior hierárquico e torturar o bandido, o soldado responderá por tortura. Neste caso, o soldado recebeu de seu superior hierárquico uma ordem manifestamente ilegal, o que não gera excludente de culpabilidade.

14. (CESPE-CEBRASPE/ANALISTA AMBIENTAL/IBAMA/2022) Caso se trate de coação irresistível tanto moral quanto física, excluir-se-ão a ilicitude da conduta do cidadão coagido e a sua culpabilidade.

COMENTÁRIO



A coação irresistível pode ser moral ou física.

A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, pois se trata de uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.

A coação física irresistível exclui a própria conduta. A coação física irresistível torna o fato atípico.

Coação irresistível e obediência hierárquica.

Assim aponta o Código Civil (art. 22):

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

15. (FCC/SOLDADO/PMAP/2022) Segundo o que dispõe o Código Penal, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
- ambos serão punidos, mas o executor da ação terá a sua pena diminuída por ter sido coagido.
 - só será punido o executor da ordem, o agente hierarquicamente inferior.
 - só será punível o autor da coação ou da ordem.
 - tanto o autor do fato quanto o da coação serão punidos, mas o segundo terá a sua pena agravada.
 - ambos serão punidos na medida de sua culpabilidade.

COMENTÁRIO

Assim aponta o Código Civil (art. 22):

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

16. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRF – 5ª REGIÃO/2017) A coação moral irresistível

- a. torna o fato atípico.
- b. é causa de isenção da pena.
- c. é causa excludente de ilicitude.
- d. é circunstância que sempre atenua a pena.
- e. tem o mesmo tratamento legal da coação física irresistível.

COMENTÁRIO

A coação moral irresistível não torna o fato atípico. Porém, a coação física irresistível torna o fato atípico.



O PULO DO GATO

Quando se tratar de uma excludente de culpabilidade, a banca FCC usará as expressões “excludente de culpabilidade”, “dirimente” ou “isento de pena”.

17. (FCC) Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, embriaguez decorrente de caso fortuito e menoridade constituem, dentre outras, excludentes de

- a. Tipicidade.
- b. Culpabilidade.
- c. Ilícitude.
- d. Punibilidade.
- e. Antijuridicidade.



30m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Imputabilidade

- Menoridade penal – menores de 18 anos (sem exceção). Em nenhuma hipótese uma pessoa menor de 18 anos responderá por infração penal no Brasil.
- Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (desde que a pessoa seja absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato) – Neste caso, a pessoa é inimputável.
- Embriaguez accidental completa – a embriaguez accidental é decorrente de caso fortuito ou força maior.

- 18.** (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SEGURANÇA/TRT – 9ª REGIÃO – PR/2015) São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado:
- emoção e paixão; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; idade inferior a 18 anos.
 - idade inferior a 16 anos; embriaguez voluntária; coação irresistível.
 - idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior.
 - idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; legítima defesa.
 - emoção e paixão; idade inferior a 18 anos; embriaguez preordenada.

COMENTÁRIO

Causas de inimputabilidade

- Menoridade penal – menores de 18 anos (sem exceção). Em nenhuma hipótese uma pessoa menor de 18 anos responderá por infração penal no Brasil.
- Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (desde que a pessoa seja absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato) – Neste caso, a pessoa é inimputável.
- Embriaguez accidental completa – a embriaguez accidental é decorrente de caso fortuito ou força maior.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

O art. 28 do Código Penal afirma, de maneira expressa, que emoção e paixão não tornam o agente inimputável.

- 19.** (FCC) Exclui a imputabilidade penal, nos termos preconizados pelo Código Penal,
- a embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
 - a emoção e a paixão.
 - a embriaguez culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
 - se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
 - a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, se o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



35m

COMENTÁRIO

Causas de inimputabilidade

- Menoridade penal – Menores de 18 anos (sem exceção). Em nenhuma hipótese uma pessoa menor de 18 anos responderá por infração penal no Brasil.
- Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (desde que a pessoa seja absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato) – Neste caso, a pessoa é inimputável.
- Embriaguez accidental completa – A embriaguez accidental é decorrente de caso fortuito ou força maior.

A embriaguez pode ser completa (art. 28, § 1º) ou incompleta (art. 28, § 2º). Quando alguém ingere drogas de maneira não intencional, automaticamente, torna-se inimputável. Porém, se a pessoa conservar em si parte de sua capacidade de sua compreensão, considera-se a embriaguez como accidental incompleta. Neste caso, a pessoa deve responder pelo crime e terá culpabilidade. Mas, em virtude da embriaguez accidental, a pessoa deve fazer jus a uma diminuição da pena de um a dois terços.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



A lei utiliza uma terminologia bem peculiar para se referir a uma pessoa que possui alguma capacidade de compreensão, seja em virtude de uma perturbação de saúde mental, seja em virtude de uma embriaguez accidental: relativamente capaz ou semi-imputável.

De acordo com o art. 28, § 2º, aquele que, em virtude de uma embriaguez accidental não for plenamente capaz, terá a sua pena diminuída de um a dois terços.

Embriaguez incompleta – Terminologia: agente não é plenamente capaz ou não possui capacidade plena.

Doença mental – Terminologia: agente não é inteiramente capaz.

Observe os estágios:

Plenamente capaz ☐ Relativamente capaz ☐ Inimputável (por doença mental ou por embriaguez)

GABARITO

- 12. a
- 13. e
- 14. E
- 15. c
- 16. b
- 17. b
- 18. c
- 19. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
